

English version:

„Plaintiff“

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen

Deutschland

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

Amtsgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Deutschland

in Kumhausen 2.10.2024

• Lawsuit for Damages

1. „Defendant“

- Deutsche Telekom AG Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn Germany. IČO (Obchodný register)**: HRB 6794 (**District Court in Bonn**), USt-IdNr. **DE 123475223**, impressum@telekom.de, **GD Timotheus Höttges** und
- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Germany. Business ID (Commercial register)**: **Not publicly available**, TIN (Tax Identification Number)**: **DE87ZZZ00000239351**

2. „Subject of the Complaint“

Žaloba sa týka porušenia GDPR a ľudských práv zo strany Deutsche Telekom AG. A preto žalujem vyššie uvedené spoločnosti o náhradu škody spôsobenej podvodným konaním voči mojej osobe na zaplatenie 500 000€ pre každého osobitne, aby súd každého z nich zaviazal uvedenú čiastku zaplatiť na môj účet v Slovenskej sporiteľni:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308

BIC: GIBASKBX.

3. „Factual allegations“

- **Description of the event:**

In assessing my application for a fixed internet connection in July on an unspecified day in 2022, Deutsche Telekom AG (hereinafter referred to as Telekom) has used and continues to use my personal data unlawfully through automated individual processing (decision-making), based on the fraudulent trick of the fraudulent agency Schufa with the “creditworthiness” of the consumer without their informed consent (the consumer).

My fundamental Union right to internet access is being violated by the provider Deutsche Telekom AG. The government, which covers up this mega cartel fraud, is depriving me not only of internet access, thereby violating my fundamental human rights, including the right to internet access! Moreover, it has forced me to purchase internet data for €108 per month through a 5G SIM prepaid from Telekom, for which I have evidence included in the Complaint to the European Commission, which is attached to this lawsuit! Unlimited data is vital for me as I need to learn English on a daily basis, which is essential for my further professional growth.

- **Evidence:**

Detailed evidence is included in the attachments to this lawsuit in PDF format, which must be reviewed by the assigned judges.

Here is the list of PDF files:

1. Strafrechtliche Mitteilung_Telekom and Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
2. Strafrechtliche Mitteilung_Telekom_Altstadt_Angestellter 1_with_QES.pdf
3. Strafrechtliche Mitteilung über GP Peter Frank_with_signature_QES.PDF
4. CS Complaint form request_0_konzept_ostrý_nahlášení EU komisii podvod_with_QES.pdf
5. Anzeige über Schindler_unterschrift_signed_with_QES.pdf
6. Benachrichtigung der Telekom Mitarbeitern Telekom 94-95 Altstadt_with_QES.pdf

7. „Legal grounds“

- **Breach of the law:**

The main issue is the violation of the law protecting my personal consumer data and the universal law (service) for internet access without restriction and discrimination, §78 TKG. **Telekommunikationsgesetz (TKG):**

§ 78 (Universal Service): This paragraph stipulates that providers of public telecommunications services must ensure that all end users have access to available and quality electronic communications services, including basic internet access. Providers must not discriminate against any user and must ensure that services are provided at a reasonable price.

However, a price of €108 per month for a quality of 20Mbit/s transmission speed and unstable connection is unacceptable and beyond any tolerance.

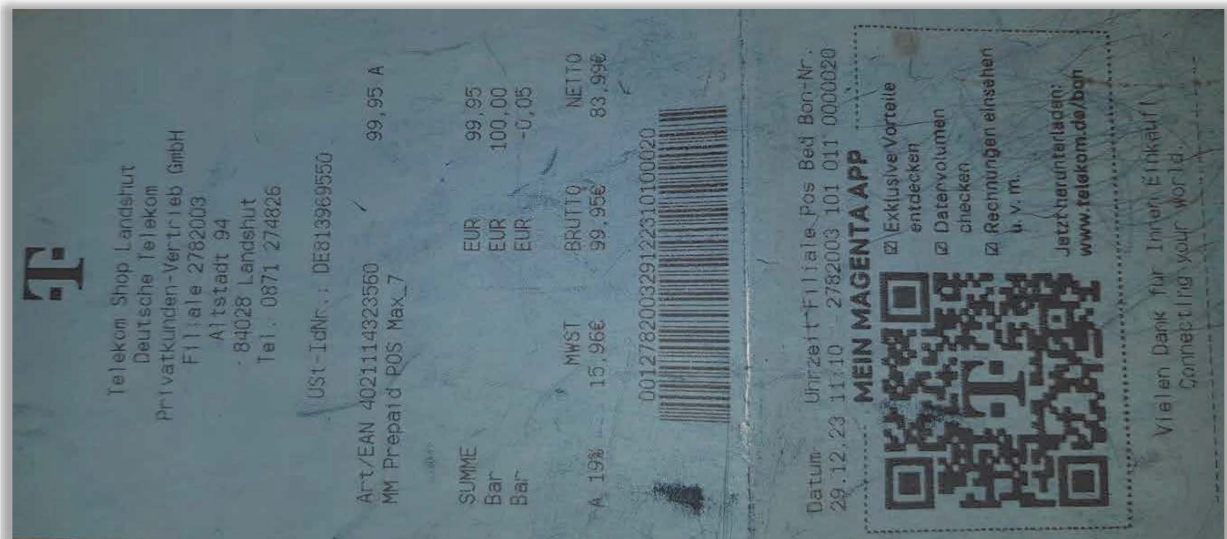
In general, no one can restrict a consumer's right to access the internet, as it is their fundamental right and freedom, which prevails over any "legitimate" interests of the provider! The data subject has the right **not to be subject** to a decision based solely on **Automated Individual Decision-Making (processing) of data**, including **profiling**, which produces legal effects concerning them or similarly significantly (negatively) affects them (GDPR)!!! If the processing is based on consent, the controller must be able to demonstrate that the data subject has given consent to the processing of their personal protected data. And this is also not being adhered to. Therefore, if Telekom wants to use **Automated Individual Decision-Making** when a consumer requests internet access, it is obliged to obtain the consumer's informed consent!!!

According to Article 6 of the GDPR, Deutsche Telekom AG has violated my data protection rights. The GDPR provides individuals with the right to **be informed about the existence of Automated Individual Decision-making**, its logic, and consequences.

Telekom has not provided me with this option, does not provide it, and arbitrarily applies the regime of illegal **Automated Individual Decision-Making** when assessing the request for internet connection (services) as it does not provide me with any opportunity to express my disagreement with the use of **Automated Decision-Making**, nor does it inform me of any consequences of its use. My **informed consent** was not obtained, and it behaves as if the laws do not exist for it!!!

And last but not least, it concerns the consumer data protection law, which these companies violate by selling insolvency information from executors. Schufa Holding AG sells this information (for financial gain) to telecommunications companies for processing **Automated Individual Decision-Making** in the form of **alleged** (fraudulent) creditworthiness of the consumer-applicant for internet connection, **without the consumer's informed consent**. So what is the point of the data protection law then?

Telecom made an **Automated Individual Decision based** on which it refused to provide me with internet services, as a result of which I had to purchase a 5G ZTE 5001 router and a 5G SIM card to receive internet signal and connect to the "internet" service. The price of the device was approximately €300. The price for the SIM card for 28 days is €100, so my monthly costs for operating this device are higher by: €108 - €40 = **€68!!!** **These are significant negative consequences and costs for me!!** Not to mention that the value of the internet connection via DSL is overpriced by 170%. The real price should be no more than €20/month and not €40-45 due to the cartel!!! If the internet cost what it should, up to €20, it would be 440% overpriced. This also means that I am being discriminated against!!! This clearly shows that Telekom is at a disadvantage and that every citizen of the Federal Republic of Germany is being robbed by it.



And as if by magic, it is now possible to pay with a Slovak bank via automated transfer. These are wonders when you have to pay for an internet that is overpriced by more than 440% due to cartel fraud. It is no longer a requirement to have a German bank when applying for an internet connection with Telekom!!! That condition simply disappeared along the way!!! **A cartel agreement**, i.e., an agreement between two or more competitors to coordinate their competitive behavior in the market or to influence relevant competition parameters through practices such as setting or coordinating sales prices in the market, is called a cartel and is a violation of competition law, i.e., “unfair commercial practices and unjust enrichment.”

So logically, Telekom has no legal basis under Article 6 (1)(f) of the GDPR to refuse me internet services due to possible excessive indebtedness. The overpriced internet that I have to pay €108 for far exceeds the potential loss from not paying my last billing amount of €40/month for Telekom’s DSL connection. This logically means that I am getting more indebted each month due to Telekom and its fraud against me, not Telekom. Not to mention that to meet the legal basis that Telekom needs to apply AIR, there are legally established conditions:

Legal obligations and legitimate interest are two different legal bases under which organizations can process personal data according to the **General Data Protection Regulation (GDPR)** and the **Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)**.

❖ Legal obligations

Legal obligations

Legal obligations mean that an organization must process personal data to fulfill its legal duties. This can include:

- **Tax obligations:** Processing data for tax return purposes.
- **Accounting:** Maintaining records as required by law.
- **Security:** Ensuring compliance with safety regulations and directives.

Legitimate interest

Legitimate interest is a more flexible legal basis that allows the processing of personal data if it is necessary for the legitimate interests of the organization or a third party, provided these interests **do not override the rights and freedoms of the individual**. Examples include:

- **Fraud prevention:** Processing data to identify and prevent fraud.
- **Marketing:** Using data for direct marketing purposes.
- **IT security:** Ensuring the security of networks and information systems.

As can be seen, neither **Legal obligations nor Legitimate interest includes** the right to manipulate, trade, or otherwise provide my legally protected personal data by Schufa Holding AG to third parties such as Deutsche Telekom AG without my informed consent for further Automated Individual Decisions by Telekom.

➤ **Description** of reasons for compensation

Due to the misuse of my personal data obtained by Schufa in an illegal manner, which you provided to third parties such as telecommunications companies without my consent for the processing of my personal data for Automated Informed Processing and Decisions by telecommunications companies for providing internet services, you have harmed my rights to access internet services in the EU, which led to the refusal to provide basic internet services by telecommunications and internet service providers.

➤ **EU rules on open internet**

Open Internet (source: [here...](#))

EU rules on open internet provide you as a user with **the right to access and distribute any online content and services of your choice**. Your internet provider cannot block, slow down, or discriminate against any online content, applications, or services except in 3 specific cases:

- **To comply with legal obligations**, such as a court order to block specific illegal content

- **To maintain network security and integrity**, for example, to combat viruses or malware
- To manage exceptional or **temporary network congestion**

REGULATION (EU) 2015/2120 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (source: [here...](#))

(1) The aim of this Regulation is to establish common rules to ensure equal and **non-discriminatory treatment** of traffic in the provision of internet access services and related end-user rights. Its goal is to **protect end-users** while simultaneously **guaranteeing the continuous functioning of the internet ecosystem as an engine of innovation**.

(6) End-users should have the right to access and distribute information and content, and to use and provide applications and services without discrimination, via their internet access service.

(7) To exercise their rights to access and distribute information and content, as well as to use and provide applications and services of their choice, **end-users should be able to agree with internet access service providers on tariffs for specific data volumes and speeds of the internet access service**. National regulatory authorities and other competent authorities should have the power to intervene against agreements (**cartels**) or (unfair) commercial practices that, due to their scale, lead to situations where the choice of end-users is significantly restricted in practice (my case).

(8) In providing internet access services, providers of these services should treat all traffic equally, without discrimination, restriction, or interference, regardless of the sender or receiver, content, application, or service, or terminal equipment.

➤ **Open Internet (source.: [here...](#))**

Internet providers are required to treat all traffic equally when providing internet access services:

- without discrimination, restriction, or interference; and
- irrespective of:
 - the sender and receiver;
 - the content accessed or distributed; or
 - the applications or services used.

Providers may use **reasonable traffic management measures**, but these must be **transparent, non-discriminatory, proportionate, and not based on commercial reasons**.

For these reasons, I have been unable to use internet services for an extended period for:

- **Job opportunities:** In today's digital age, internet access is often essential for job searching and applying for positions, which is critical for professional development in society.
- **Communication with authorities:** Many government services and communications are now conducted online, meaning that without internet access, we are at a disadvantage.
- **Business activities:** For entrepreneurs, internet access is crucial for managing their business, marketing, and communicating with customers.
- **Studying English:** Education and personal development, including language studies, are directly dependent on online resources and courses. The internet is key for me to learn English, as it provides immediate feedback and audio-video recordings for learning pronunciation in combination with grammar studies

These points clearly show how internet access can be considered a basic need and fundamental right, enabling individuals to fully participate in society and the economy. My personal data was misused by Schufa and Telekom to maliciously and insidiously prevent access to telecommunications companies' internet services, which led to the restriction of my access to internet services, a serious violation of my rights to free internet access.

In connection with the violation of my human rights and freedoms, I have suffered emotionally and experienced negative emotions, causing me mental and psychological distress. I have experienced anxiety, frustration, depression, and an inability to concentrate, which has tied my hands. **I could not use internet services according to my expectations and needs, and as a result, I experienced negative emotions, mental suffering, and stress, putting me under enormous pressure.**

Schufa Holding AG illegally processes, collects, manipulates, and trades my personal data without my consent, which is considered a violation of the Data Protection Act (DSGVO), GDPR, and such illegal behavior can be considered a criminal offense and lead to criminal consequences. The activities of Schufa Holding AG can also be understood as organized in cooperation with executors, banks, and telecommunications companies as a CARTEL, with the aim of creating a monopoly in the market and putting pressure on debtors to pay off their obligations. **Such behavior can also be considered extortion of debtors, which are criminal offenses such as extortion, cartel agreements, or abuse of**

dominant market position. If I do not pay my debts, I will not get internet. This is also in stark contrast to good morals.

It is important to note that the GDPR and other data protection laws set clear rules regarding the processing of personal data, including that data subjects must be informed about how and why their data is processed and must have the opportunity to object to this processing. Without their informed consent, their data cannot be used in any case, especially not for the purposes of automated individual decision-making.

DIRECTIVE 2014/104/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union.

(4) “The right to compensation for damage caused by breaches of Union and national competition law requires that all Member States have procedural rules that ensure the effective exercise of this right.”

Chapter V

Determination of the Amount of Damage

Article 17

Determination of the Amount of Damage

1. Member States shall ensure that the burden of proof and the requirements for proving the amount of damage do not make it practically impossible or excessively difficult to exercise the right to compensation. Member States shall ensure that national courts have the power to estimate the amount of damage in accordance with national procedures if it is established that the claimant has suffered damage, but it is practically impossible or excessively difficult to precisely determine the amount of damage based on the available evidence.

(11) In the absence of Union legislation, claims for compensation are governed by the national rules and procedures of the Member States. According to the case law of the Court of Justice of the European Union (hereinafter referred to as the “Court of Justice”), everyone has the right to claim compensation for damage suffered if there is a causal link between the damage and the breach of competition law.

(13) The right to compensation for damage is granted to all natural or legal persons, whether consumers, businesses, or public authorities, regardless of the existence of a direct contractual relationship with the unlawfully acting enterprise and **regardless of whether the unlawful conduct was previously established by a competition authority.**

8. EU Values

Priorities of the European Union for 2024 – 2029

Free and Democratic Europe

- Promoting European values within the EU
- Upholding EU values at the global level

Strong and Secure Europe

- Ensuring cohesive and influential external action
- Strengthening EU security and defense and **protecting EU citizens**
- Preparing for a larger and stronger Union
- Promoting a comprehensive approach to migration and border management

Prosperous and Competitive Europe

- Strengthening EU competitiveness
 - Successfully implementing the green and digital transformation
 - Supporting an environment conducive to innovation and entrepreneurship
 - Collective progress
1. **How does the Union ensure the protection of citizens** if the strongest states like Germany violate human rights, deceive their citizens, and lie to us about protecting us?
 2. How does the Union intend to strengthen competitiveness when the fraudulent Mega cartel Schufa Telekom is being swept under the rug even by the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, when a cartel is the opposite of **competitiveness**?

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA) provides independent, evidence-based advice to European and national policymakers, thereby contributing to ensuring that discussions, policies, and legislation on fundamental rights are based on a critical mass of evidence and are targeted.

Tasks The Agency provides advice to EU institutions and governments on fundamental rights, particularly in the following areas:

- **Discrimination**
- **Access to justice**
- Racism and xenophobia
- **Data protection**
- Victims' rights
- Children's rights

The purpose of the agency is to assist in the more effective promotion and protection of fundamental rights throughout the EU. To this end, it consults and collaborates with its partners in:

- **Collecting and analyzing information and data** through socio-legal research
- Providing assistance and expert advice
- **Communicating and raising awareness of rights!!!**

What is the purpose of these agencies and who do they serve if the European Commission does whatever it wants and ignores violations of human rights and consumer data protection laws, as does the President of the European Commission, Ursula von der Leyen? There is a clear intention to sweep this fraud under the rug, as she is in harmony with Germany due to her origin, creating a conflict of interest!!! Is this how they teach communication (FRA), that Leyen refuses to communicate with me? The EU should be competitive, not creating monopolies!!! As evidence, I attach an email addressed to Ms. Leyen.

8. Draft Decision

- **Request:**

According to laws and regulations, my rights have been violated, and therefore I request compensation. According to Article 82 of the GDPR, I am entitled to compensation for damages caused by the unauthorized processing of my personal data. I demand compensation for the time lost in uncovering this fraud, psychological harm, lifelong trauma, and theft committed and still being committed by the defendants against me and the masses of German citizens, including you, Mr. Judge, by unlawfully denying basic internet access and charging excessive prices for services due to the existing cartel among telecommunications companies. The cartel leads to high prices due to the lack of competition. Furthermore, I demand a written apology letter for the trauma I have been forced to endure for several years.

9. Conclusion

Dear Court, in this document (Lawsuit), I describe the factual situation of fraud and theft that the aforementioned companies have applied and continue to apply to me in a limited form only to give you an overview of the entire fraud these companies are committing. All other detailed information is extensively described in the attachments of Criminal Complaints and Complaints to the European Commission, which are attached to this lawsuit in PDF formats and are signed by hand with a physical signature and also with a QES invisible signature, including this lawsuit.

I also call on the Landshut court to order the defendant companies to cease this fraud for the above-mentioned illegal reasons for its application and to oblige them to pay my compensation by payment order. The company Deutsche Telekom AG robs the 84,552,242 million nation, which is at the

forefront of technological progress, every day in broad daylight by violating human rights, and this is not easily seen, including you and your family, Mr. Judge/Mrs. Judge.

In Kumhausen 2.10.2024

Peter Ferenc

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a vertical stroke crossing it.

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
Deutschland - Bayern
info@foxprof.club

Polizeiinspektion Landshut
Neustadt 480, 84028 Landshut
pi.landshut@polizei.bayern.de
0871/9252-0
0871/9252-3099

Kumhausen 11.7.2024

Strafrechtliche Mitteilung.

Ich, der Unterzeichner Peter Ferenc, erstatte hiermit Strafanzeige gegen die Geschäftsleitung der Deutschen Telekom AG und der Schufa Holding AG wegen Verletzung des deutschen Rechts und meiner Datenschutzrechte nach der DSGVO gegen die folgenden Personen: im Namen der Deutschen Telekom AG:

[Board of Management | Deutsche Telekom](#)

Die Vorstände:	Der Aufsichtsrat:
Timotheus Höttges – Vorstandsvorsitzender (CEO)	Dr. Frank Appel - Vorsitzender des Aufsichtsrates
Ferri Abolhassan	Odysseus D. Herr Chatzidis
Birgit Bohle	Eric Daum
Srini Gopalan	Constantin Greve
Christian P. Illek	Katja Hessel
Thorsten Langheim	Lars Hinrichs
Dominique Leroy	Dr. Helga Jung
Claudia Nemat	Dagmar P. Kollmann
	Petra Steffi Kreusel
	Harald Krüger
	Kerstin Marx

Schufa Holding AG:

[Executive Board & Supervisory Board \(schufa.de\)](#)

Die Vorstände:	Der Aufsichtsrat:
Tanja Birkholz - Vorstandsvorsitzende	Christian Polenz - Vorsitzender des

	Aufsichtsrats
Ole Schröder – Mitglied des Vorstands	Michael Breuer der Vorsitzende Rheinischer Sparkassen - und Giroverband
Holger Severitt – Vorstandsmitglied	Jürgen Brinkmann der Vorsitzende predstavenstva Volksbank BRAWO eG
Johannes Stoll	Fabio Buccarello Leiter der Geschäftsführung Leistungen von Vertragspartnern der SCHUFA Holding AG
	Thomas Schaufler Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG, Segment Privatkunden und Kunden für kleine Unternehmen
	Katrin Löffel Leitender Softwareentwickler im Unternehmen SCHUFA Holding AG
	Kay Sabirowsky Chef-IT-Architekt des Unternehmens SCHUFA Holding AG
	Petra Scharner – Wolff Knöchel des Vorstands für Finanzen, Controlling, Personal des Unternehmens Otto GmbH & Co.
	Maria Topaler Geschäftsführer des Risikomanagements TARGOBANK AG

Auch auf:

Markus Thor – Direktor Quelle hier...	Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Andreas Mundt – Direktor Quelle hier...	Bundeskartellamt
Anika Kim - presse	Bundeskartellamt
Romana Pop – Direktor Quelle hier...	VZBV- Verbraucherzentrale Bundesverband.
Andreas Polzin – BfDI Quelle hier...	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Fiete Wulff Quelle hier...	Bundesnetzagentur

Die Verletzung des Gesetzes und meiner Rechte besteht in der rechtswidrigen Beschaffung personenbezogener Daten über mich durch die Schufa Holding AG und dem anschließenden Verkauf dieser Informationen an Dritte, ebenfalls in rechtswidriger Weise, ohne meine schriftliche oder mündliche Zustimmung, geschweige denn eine "informierte Zustimmung".

Rechtliche Verpflichtungen und berechtigtes Interesse sind zwei verschiedene Rechtsgrundlagen, auf deren Grundlage Organisationen personenbezogene Daten gemäß

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verarbeiten können.

Rechtliche Verpflichtungen

Rechtliche Verpflichtungen bedeuten, dass eine Organisation personenbezogene Daten verarbeiten muss, um ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Dies kann umfassen:

- Steuerliche Verpflichtungen: Verarbeitung von Daten für Steuererklärungszwecke.
- Buchhaltung: Führung von Aufzeichnungen gemäß den gesetzlichen Anforderungen.
- Sicherheit: [Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und -regelungen.](#)

Berechtigtes Interesse

Berechtigtes Interesse ist eine flexiblere Rechtsgrundlage, die die Verarbeitung personenbezogener Daten ermöglicht, wenn dies für die berechtigten Interessen der Organisation oder einer dritten Partei erforderlich ist, sofern diese Interessen nicht die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen. Beispiele hierfür sind:

- Betrugsprävention: Verarbeitung von Daten zur Identifizierung und Verhinderung von Betrug.
- Marketing: Verwendung von Daten für Direktmarketingzwecke.
- IT-Sicherheit: Gewährleistung der Sicherheit von Netzwerken und Informationssystemen.

Wie ersichtlich, fällt weder unter rechtliche Verpflichtungen noch unter berechtigtes Interesse das Recht, meine persönlichen Daten durch die Schufa Holding AG an Dritte wie die Deutsche Telekom AG ohne meine Zustimmung für weitere automatisierte individuelle Entscheidungen durch die Telekom weiterzugeben oder zu handeln.

Verbraucher haben Rechte in Bezug auf den Zugang zu Dienstleistungen wie dem Internet. Nach deutschem Recht und europäischen Vorschriften wie der DSGVO haben Verbraucher das Recht auf einen fairen und diskriminierungsfreien Zugang zu Dienstleistungen. Wenn die Schufa Informationen an ein Telekommunikationsunternehmen weitergibt und dieses Unternehmen auf Grundlage dieser Informationen die Erbringung von Dienstleistungen verweigert, verstößt dies gegen die Verbraucherrechte.

Das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom 7. Dezember 2023 betonte die Rechte der betroffenen Personen gemäß der DSGVO, **insbesondere im Kontext der automatisierten individuellen Entscheidungsfindung**, die rechtliche Auswirkungen hat oder die betroffene Person erheblich beeinflusst. Dieses Urteil könnte Auswirkungen auf Dienstleister haben, die automatisierte Prozesse zur Risikobewertung oder anderen Ergebnissen verwenden, insbesondere wenn diese Ergebnisse eine Schlüsselrolle bei Entscheidungen spielen, die Einzelpersonen erheblich beeinflussen.

Die DSGVO ersetzte die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG (bekannt als "Datenschutzrichtlinie") und stellte strengere Anforderungen an Datenverantwortliche und Datenverarbeiter,

einschließlich der Anforderung einer ausdrücklichen Zustimmung zur Datenerhebung, des Rechts auf Vergessenwerden und der Durchsetzungsanforderungen. In jedem Fall, wie in Punkt 1 des neuen BDSG angegeben, umfasst das BDSG-neu alle personenbezogenen Daten, die Teil eines Informationssystems sein sollen.

Beispiele für Verstöße gegen das Datenschutzrecht sind:

- **Unrechtmäßige Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte**
- **Offenlegung personenbezogener Daten in großem Umfang zu kommerziellen Zwecken**
- **Erhalt personenbezogener Daten durch Betrug mit dem Ziel, sich zu bereichern oder anderen zu schaden**

Nach jüngsten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) wird das “Scoring”, d. h. die automatisierte individuelle Bewertung der Kreditwürdigkeit einer Person, als Profiling gemäß der DSGVO angesehen und ist grundsätzlich verboten, wenn es die Grundlage für Entscheidungen bildet, die rechtliche Auswirkungen haben oder die betroffene Person erheblich beeinflussen. Dies schließt Fälle ein, in denen Informationen von Gerichtsvollziehern im Auftrag von Gläubigern bereitgestellt werden. Der Gerichtshof entschied auch, dass die langfristige Speicherung von Informationen über Restschuldbefreiungen gegen die DSGVO verstößt. Das bedeutet, dass private Agenturen wie SCHUFA solche Daten nicht länger speichern dürfen, als es im öffentlichen Insolvenzregister erlaubt ist, das in Deutschland sechs Monate beträgt.

Wenn SCHUFA Ihre Daten auf der Grundlage von Informationen verarbeitet, die von Gerichtsvollziehern ohne Ihre Zustimmung bereitgestellt wurden, und diese zur Erstellung eines Profils verwendet, das Ihre Fähigkeit zur Kreditaufnahme oder zur Inanspruchnahme anderer Dienstleistungen beeinflusst, könnte dies gegen die DSGVO verstoßen. Sie haben das Recht, von SCHUFA Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen, um herauszufinden, welche Daten über Sie verarbeitet wurden, und deren Berichtigung oder Löschung zu verlangen, wenn sie falsch sind oder unrechtmäßig verarbeitet wurden.

Wenn ein Telekommunikationsunternehmen die Bereitstellung von Internetdiensten auf der Grundlage von Informationen der Schufa verweigert, könnte dies als diskriminierend angesehen werden und gegen die Verbraucherrechte auf fairen Zugang zu Dienstleistungen verstoßen.

Verbraucher haben das Recht, eine Beschwerde einzureichen oder sich an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu wenden, wenn sie der Meinung sind, dass ihre Rechte verletzt wurden.

Das Bundeskartellamt kann eine Sektoruntersuchung einleiten, wenn der begründete Verdacht besteht, dass es zu schwerwiegenden Verstößen gegen Verbraucherschutzgesetze, wie das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), gekommen ist. Eine solche Untersuchung kann zum Schutz der Verbraucher eingeleitet werden, wenn die Behörde den

Verdacht hat, dass schwerwiegende, anhaltende oder wiederholte Verstöße gegen Verbraucherschutzgesetze eine große Anzahl von Verbrauchern schädigen.

Verbraucher haben Rechte in Bezug auf den Zugang zu Dienstleistungen wie dem Internet. Nach deutschem Recht und europäischen Vorschriften wie der DSGVO haben Verbraucher das Recht auf einen fairen und diskriminierungsfreien Zugang zu diesen Dienstleistungen. Wenn die Schufa Informationen an ein Telekommunikationsunternehmen weitergibt und dieses Unternehmen auf Grundlage dieser Informationen die Erbringung von Dienstleistungen verweigert, verstößt dies gegen die Verbraucherrechte.

Deshalb erstatte ich Strafanzeige gegen den Präsidenten des Bundeskartellamts, **Andreas Mundt**, weil er keine Maßnahmen ergriffen hat, um diesen Kartellbetrug zu stoppen, und diesen Betrug gedeckt hat. Im Anhang sende ich die Kommunikation mit ihm.

Der VZBV ist eine gemeinnützige, politisch neutrale Organisation, die sich ausschließlich der Vertretung der Interessen der Verbraucher widmet. Ich reiche auch eine Strafanzeige gegen **Romana Pop** als Leiterin dieser Behörde ein, die illegale Praktiken von Handelsunternehmen bekämpfen soll, aber uns Verbraucher und mich als Verbraucher überhaupt nicht geschützt hat!

Im Allgemeinen kann niemand das Recht des Verbrauchers auf Zugang zum Internet einschränken, da es sich um ein grundlegendes Recht und eine Freiheit handelt, die über den „berechtigten“ Interessen des Diensteanbieters stehen, wie z. B. der Vermeidung „übermäßiger Forderungen“. Das ist nur eine Ausrede, einfach gesagt!

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ist der Dachverband der Verbraucherorganisationen in den Bundesländern. Während die Verbraucherberatungsstellen den Verbrauchern Beratung anbieten, vertritt der Bundesverband die Interessen der Verbraucher gegenüber Politik, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung. Die Direktorin Ramona Pop handelt nicht im Interesse der Verbraucher und wird von meinen Steuergeldern bezahlt.

Guten Tag,

Ich sehe, dass Sie absolut nicht wissen, wovon Sie sprechen. Sie verteidigen die perversen mafiösen Praktiken einer dubiosen Agentur namens Schufa,

- die meine persönlichen Daten unrechtmäßig und ohne meine Zustimmung erfasst und an Dritte weitergibt. Zunächst haben die Gerichtsvollzieher meine Rechte verletzt, indem sie ohne meine **schriftliche Zustimmung** Informationen über meine Zahlungsfähigkeit an die Schufa weitergegeben haben. Diese hat dann ohne meine Zustimmung und in Verletzung von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) der DSGVO gehandelt, der besagt:

„Die Verarbeitung ist nur **rechtmäßig**, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zur Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;

- b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;
- c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;
- d) Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen;
- e) Die Verarbeitung ist zur Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
- f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, außer wenn diese Interessen durch die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person (**mein Grundrecht, der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch die Telekom DE nicht zuzustimmen, Peter Ferenc**) überwiegen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, insbesondere wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. (**insbesondere, d. h. „insbesondere wenn die betroffene Person ein Kind ist, und nicht nur ein Kind! PF ... und ich verlange den Schutz meiner personenbezogenen Daten**)

Buchstabe f) des ersten Absatzes gilt nicht für die Verarbeitung, die von Behörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben durchgeführt wird. [Artikel 6 – Rechtmäßigkeit der Verarbeitung \(gdprinfo.eu\)](#)

1. Die Telekom DE hat (gekauft) Daten über meine Person auf unrechtmäßige Weise von der Schufa erhalten, und die Schufa hat diese Daten ebenfalls unrechtmäßig von Gerichtsvollziehern erhalten. Daher darf die Telekom diese Daten logischerweise in keinem Fall verwenden!
2. Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung einschließlich Profiling Artikel 22 DSGVO
 - Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf **einer automatisierten Verarbeitung (einschließlich Profiling)** beruht und die rechtliche Auswirkungen hat oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt (**PF und mich erheblich negativ beeinflusst!!!**). [Artikel 22 – Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung einschließlich Profiling \(gdprinfo.eu\)](#)

Buchstabe f) besagt nichts darüber, dass die Telekom das Recht hat, mir ihre Dienste nicht bereitzustellen, da meine Interessen sowie die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen (meiner) Person überwiegen. Es begründet auch keineswegs ein Recht der Telekom, ohne meine schriftliche Zustimmung geschützte Daten über meine Person, die auf unrechtmäßige Weise von Dritten erhalten wurden, zu verwenden!

Die Telekom erfüllt keine der Bedingungen des **Artikels 6 Absatz 1 Buchstaben a), b), c), d), e), f)**, um meine personenbezogenen Daten von der Schufa zu verwenden, um mir die Bereitstellung von Internetdiensten durch eine **automatisierte individuelle Entscheidungsfindung zu verweigern!**

Ich habe also das Recht, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer **automatisierten individuellen Verarbeitung, einschließlich Profiling**, beruht und die rechtliche Auswirkungen hat oder mich in ähnlicher Weise erheblich (negativ) beeinflusst!!! Und diese **automatisierte individuelle Verarbeitung verwendet** die Telekom standardmäßig bei der Beantragung eines DSL-Internetanschlusses oder beim Kauf einer SIM-Karte mit Internetverbindung auf Rechnung, also nicht Prepaid. Die Nutzung der automatisierten individuellen Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Verbraucher ist gesetzlich an die mündliche oder schriftliche Zustimmung des Verbrauchers gebunden!!!

Das, was die Schufa als BONITÄT des Kunden bezeichnet, ist ein einfacher illegaler mafiöser Betrug!!! Die Schufa zusammen mit dem Kartell Telekom, Gerichtsvollzieher, Banken erpressen uns, die wir Schulden haben, schamlos. Entweder Sie zahlen Ihre Schulden oder Sie bekommen kein Internet. Genau wie in der Mongolei. Es ist der Geschäftsplan der Schufa, der auf einem Betrugsschema basiert!

Die Kartellbehörde, die die Rechtmäßigkeit der Geschäftspraktiken überwachen soll, will meine Beschwerde nicht bearbeiten, da dies angeblich nicht ihre Aufgabe sei. Natürlich ist es nicht ihre Aufgabe, weil diese Behörde in einem scharfen Interessenkonflikt mit einem der Aktionäre der Deutschen Telekom AG steht.

1. **Free Float: 67,69% - Anteile frei handelbar am Markt.**
2. **Bund (Bundesrepublik Deutschland): 13,83% - Direktes Eigentum der deutschen Regierung.**
3. **KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau): 13,97% - Deutsche Entwicklungsbank.**
4. **SoftBank: 4,51% - [Japanisches multinationales Holdingunternehmen](#).**

Deutsche Telekom AG und **Bund (Bundesrepublik Deutschland): 13,83% - Direktes Eigentum der deutschen Regierung.** Hier besteht ein scharfer Interessenkonflikt. Einschließlich Banken, die ein großes Interesse an automatisierten individuellen Entscheidungen bei der Vergabe von Krediten haben, um mögliche Zahlungsausfälle zu vermeiden. Das ist jedoch illegal.

EDPB ist die Abkürzung für **European Data Protection Board**.

EDPB 27. Das Erzwingen der Zustimmung zur Nutzung personenbezogener Daten über das notwendige Maß hinaus schränkt die Wahlmöglichkeiten der betroffenen Personen ein und behindert die freie Zustimmung. **Da das Datenschutzgesetz darauf abzielt, Grundrechte zu schützen, ist die Kontrolle des Einzelnen über seine personenbezogenen Daten unerlässlich, und es besteht eine starke Vermutung, dass eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die nicht erforderlich ist, nicht als notwendige Gegenleistung für die Erfüllung eines Vertrags oder die Erbringung einer Dienstleistung angesehen werden kann.**

DPB 28. Daher besteht immer dann, wenn die Einwilligung an die Erfüllung eines Vertrags durch den Verantwortlichen gebunden ist, das Risiko, dass der betroffenen Person, die ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verarbeitung bereitstellen möchte, die angeforderten Dienstleistungen verweigert werden.

- „Profiling“ ist jede Form der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, diese personenbezogenen Daten zu verwenden, um bestimmte persönliche Aspekte einer natürlichen Person zu bewerten, insbesondere um Aspekte in Bezug auf Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Standort oder Bewegungen dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
- „Einwilligung der betroffenen Person“ ist jede freiwillig, für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
- „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ ist eine Verletzung der Sicherheit, die zur versehentlichen oder unrechtmäßigen Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, **zur unbefugten Offenlegung von oder zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt**, die übermittelt, gespeichert oder auf **sonstige Weise verarbeitet wurden**. [Artikel 4 – Begriffsbestimmungen \(gdprinfo.eu\)](#)

Artikel 7

Bedingungen für die Einwilligung

- Wenn die Verarbeitung auf Einwilligung beruht, muss der Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegeben hat. [Artikel 7 – Bedingungen für die Einwilligung \(gdprinfo.eu\)](#)
- Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, wird unter anderem in größtmöglichem Umfang berücksichtigt, ob die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten abhängig gemacht wird, die für die Erfüllung dieses Vertrags nicht erforderlich ist. [Artikel 7 – Bedingungen für die Einwilligung \(gdprinfo.eu\)](#)

Artikel 22

Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung einschließlich Profiling

- Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruht und die rechtliche Auswirkungen hat oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinflusst. [Artikel 22 – Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung einschließlich Profiling \(gdprinfo.eu\)](#)

Die Telekom DE verwendet automatisierte Datenverarbeitung über meine Person, die sie auf unrechtmäßige Weise von der betrügerischen Agentur Schufa erhalten hat!!!

38. Der EDPB ist der Ansicht, dass eine Einwilligung nicht als freiwillig angesehen werden kann, wenn der Verantwortliche behauptet, dass es eine Wahlmöglichkeit zwischen seinem Dienst, der die Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten für zusätzliche Zwecke umfasst, und einem gleichwertigen Dienst eines anderen Verantwortlichen gibt. In einem solchen Fall würde die Freiheit der Wahl davon abhängen, was die anderen Marktteilnehmer tun und ob die betroffene Person tatsächlich die Dienste anderer Verantwortlicher findet (was sie nicht tut, wegen des „KARTELLS“!!!)

Markus Thor

Sie behaupten, dass die SCHUFA Holding AG (im Folgenden SCHUFA) Daten ohne rechtliche Grundlage speichert und verarbeitet.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erlauben im Allgemeinen die Tätigkeit von Kreditauskunfteien wie der SCHUFA. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Kreditauskunfteien erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b) und f) DSGVO sowie § 31 BDSG. Die Tätigkeit von Kreditauskunfteien wie der SCHUFA dient dem Schutz der Sicherheit von Geschäftstransaktionen. Darüber hinaus muss der Selbstschutz der betroffenen Person vor unmittelbar drohender Überschuldung berücksichtigt werden. Andererseits hat die betroffene Person ein Interesse am Schutz ihrer Forderungsdaten und ihrer finanziellen Situation. Das Ergebnis ist eine rechtliche Grundlage für das Handeln der SCHUFA.

Die Interessen der Unternehmen, die über eine Kreditauskunftei wie die SCHUFA Informationen anfordern, halte ich für so schwerwiegend, dass sie die Interessen und Grundrechte der betroffenen Personen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO überwiegen, zumindest für Zwecke der Kreditprüfung.

Konkret halte ich es für zulässig, die Bonität von Vertragspartnern zu überprüfen, wenn ein Lieferant eine Lieferung erbringt, ohne dass die vereinbarte Gegenleistung gesichert ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Dienstleistungen auf Rechnung oder auf der Grundlage von Zahlungsvereinbarungen erbracht werden, die für den Lieferanten ungesichert sind. In diesen Fällen trägt der Unternehmer das Risiko von Forderungsausfällen. Um dieses Risiko zu minimieren, ist er berechtigt, die Zahlungsfähigkeit und Zahlungsbereitschaft seines Vertragspartners zu überprüfen.

Die Telekom hat eine automatisierte individuelle Entscheidung getroffen, aufgrund derer mir die Bereitstellung von Internetdiensten verweigert wurde. Daher musste ich einen 5G-Router ZTE 5001 und eine 5G-SIM-Karte kaufen, um das Internetsignal zu empfangen und die Dienstleistung „Internet“ zu nutzen. Der Preis für das Gerät betrug etwa 300 €. Die monatliche Gebühr (28 Tage) beträgt 100 €, was bedeutet, dass meine monatlichen Betriebskosten für dieses Gerät um 68 € höher sind (108 € - 40 € = 68 €)!!! Dies sind erhebliche negative Folgen und somit auch Kosten für mich!! Das bedeutet auch, dass ich diskriminiert werde!!! Daraus geht klar hervor, dass die Telekom den Kürzeren zieht.

Logischerweise verfügt die Telekom über keine rechtliche Grundlage gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, um mir als Verbraucher aufgrund einer möglichen Überschuldung die Bereitstellung von Internetdiensten zu verweigern.

Die Telekom verfolgt ausschließlich ihre eigenen Interessen, um Forderungen bei Nichtzahlung der letzten Rechnung, die maximal 40 € betragen kann, zu vermeiden, im Gegensatz zu meinen monatlich zusätzlich erhöhten Kosten von 68 €, was bei 5 Jahren Nutzung der Internetdienste eine Summe von: $5 \times 12 \times 68 \text{ €} = 4.080 \text{ €}$ plus 300 € für den Router ergibt, also insgesamt **4.380 €!!!** Wer gefährdet hier wen in existenziellen Problemen?

EDPB 24. Das Ungleichgewicht der Kräfte betrifft nicht nur öffentliche Behörden und Arbeitgeber, sondern kann auch in anderen Situationen auftreten. Wie die WP29 in mehreren Stellungnahmen betont hat, kann eine Einwilligung nur dann gültig sein, wenn die betroffene Person tatsächlich eine Wahl hat und kein Risiko von Betrug, Einschüchterung, Zwang oder erheblichen negativen Folgen (z.B. erhebliche zusätzliche Kosten) besteht, wenn sie nicht einwilligt. Eine Einwilligung ist nicht frei, wenn ein Element von Zwang oder die Unfähigkeit, den freien Willen auszuüben, vorliegt.

Definition von automatisierter individueller Entscheidungsfindung:

- Die DSGVO definiert eine automatisierte Einzelentscheidung als eine Entscheidung, die ausschließlich auf der Grundlage einer automatisierten Datenverarbeitung (ohne menschliches Eingreifen) getroffen wird und die rechtliche Auswirkungen hat oder die betroffene Person erheblich beeinträchtigt. Mich als betroffene Person hat dies erheblich beeinträchtigt, da sich meine zusätzlichen Betriebskosten für das Internet bei einer Nutzung von fünf Jahren um **4.308 €** erheblich erhöhen würden, was mich erheblich negativ beeinflusst!!!
- Wenn SCHUFA oder Telekom DE einen automatisierten Prozess verwendet haben, um zu entscheiden, ob Ihnen Internetdienste bereitgestellt werden, kann dies als eine solche Entscheidung betrachtet werden.

Rechte der Einzelpersonen:

- Die DSGVO gewährt Einzelpersonen das Recht, über die Existenz einer automatisierten Einzelentscheidung, deren Logik und deren Konsequenzen informiert zu werden. Die Telekom hat mir diese Möglichkeit nicht gegeben und hat willkürlich das System der **automatisierten Einzelentscheidung angewendet** und mir die Bereitstellung von Internetdiensten verweigert!!!

In Kumhausen 11.7.2024

Peter Ferenc



Trestné oznámenie.

Ja, dolu podpísaný Peter Ferenc, podávam trestné oznámenie na manažment spoločnosti Deutsche Telekom AG a spoločnosti Schufa Holding AG z dôvodu porušovania zákonov Nemecka a a mojich práv na ochrana osobných údajov podľa GDPR na tieto osoby: za Deutsche Telekom AG:

[Board of Management | Deutsche Telekom](#)

Deutsche Telekom AG

Predstavenstvo (Board of Management)	Dozorná rada (Supervisory Board)
Timotheus Höttges – predseda predstavenstva (CEO)	Dr. Frank Appel – predseda dozornej rady
Ferri Abolhassan	Odysseus D. Herr Chatzidis
Birgit Bohle	Eric Daum
Srini Gopalan	Constantin Greve
Christian P. Illek	Katja Hessel
Thorsten Langheim	Lars Hinrichs
Dominique Leroy	Dr. Helga Jung
Claudia Nemat	Dagmar P. Kollmann
	Petra Steffi Kreusel
	Harald Krüger
	Kerstin Marx

SCHUFA Holding AG

Predstavenstvo (Executive Board)	Dozorná rada (Supervisory Board)
Tanja Birkholz – predsedníčka predstavenstva	Christian Polenz – predseda dozornej rady
Ole Schröder – člen predstavenstva	Michael Breuer – predseda, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Holger Severitt – člen predstavenstva	Jürgen Brinkmann – predseda predstavenstva Volksbank BRAWO eG
Johannes Stoll	Fabio Buccarello – vedúci manažmentu služieb zmluvných partnerov v SCHUFA Holding AG

Predstavenstvo (Executive Board)	Dozorná rada (Supervisory Board)
	Thomas Schaufler – člen predstavenstva Commerzbank AG (privátni zákazníci a malé podniky)
	Katrin Löffel – senior vývojárka softvéru v SCHUFA Holding AG
	Kay Sabirowsky – hlavný IT architekt SCHUFA Holding AG
	Petra Scharner-Wolff – členka výkonnej rady pre financie, kontroling a ľudské zdroje Otto GmbH & Co.
	Maria Topaler – výkonná riaditeľka riadenia rizík TARGOBANK AG

Štátne orgány a úrady

Inštitúcia	Zástupca
Hesenský poverenec pre ochranu údajov a slobodu informácií	Markus Thor – riaditeľ
Bundeskartellamt	Andreas Mundt – riaditeľ
VZBV (Združenie nemeckých spotrebiteľských organizácií)	Romana Pop – riaditeľka

Porušenie zákona a mojich práv spočíva v nezákonnom získavaní osobných údajov o mojej osobe spoločnosťou Schufa Holding AG a následným predajom týchto informácií tretím stranám taktiež nezákonným spôsobom bez môjho písomného či ústneho súhlasu a už vôbec nie "informovaného súhlasu".

Právne povinnosti a oprávnený záujem sú dva rôzne právne základy, na základe ktorých môžu organizácie spracovávať osobné údaje podľa **General Data Protection Regulation (GDPR)** a **Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)**.

Právne povinnosti

Právne povinnosti znamenajú, že organizácia musí spracovávať osobné údaje, aby splnila svoje zákonné povinnosti. To môže zahŕňať:

- **Daňové povinnosti:** Spracovanie údajov na účely daňového priznania.
- **Účtovníctvo:** Udržiavanie záznamov podľa zákona.
- **Bezpečnosť:** Zabezpečenie súladu s bezpečnostnými predpismi a nariadeniami.

Oprávnený záujem

Oprávnený záujem je flexibilnejší právny základ, ktorý umožňuje spracovanie osobných údajov, ak je to nevyhnutné pre oprávnené záujmy organizácie alebo tretej strany, pokiaľ tieto záujmy neprevážia nad právami a slobodami jednotlivca. Príklady zahŕňajú:

- **Predchádzanie podvodom:** Spracovanie údajov na identifikáciu a prevenciu podvodov.
- **Marketing:** Používanie údajov na priame marketingové účely.
- **Bezpečnosť IT: Zabezpečenie bezpečnosti sietí a informačných systémov**

Ako je vidieť, ani pod **Právne povinnosti a ani pod Oprávnený záujem** nespadá právo manipulovať, obchodovať či akokoľvek poskytovať spoločnosťou Schufa Holding AG moje osobné údaje tretím stranám ako je Deutsche Telekom AG bez môjho súhlasu na ďalšie Automatizované individuálne rozhodnutia spoločnosťou Telekom.

Spotrebitelia majú práva, pokiaľ ide o prístup k službám, ako je internet. Podľa nemeckého práva a európskych nariadení, ako je GDPR, majú spotrebitelia právo na spravodlivý a nediskriminačný prístup k službám. Ak spoločnosť Schufa poskytne informácie telekomunikačnej spoločnosti a na základe týchto informácií spoločnosť odmietne poskytnúť služby, je to v rozpore s právami spotrebiteľa.

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) zo 7. decembra 2023 zdôraznilo práva dotknutých osôb podľa GDPR, najmä v kontexte automatizovaného individuálneho rozhodovania, ktoré má právne účinky alebo významne ovplyvňuje jednotlivca. Toto rozhodnutie môže mať vplyv na poskytovateľov služieb, ktorí používajú automatizované procesy na generovanie posúdení rizík alebo iných výstupov, najmä ak tieto výstupy zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozhodnutiach, ktoré významne ovplyvňujú jednotlivcov.

GDPR nahradilo smernicu o ochrane údajov 95/46/ES (známu aj ako "smernica o ochrane údajov") a stanovilo prísnejšie požiadavky na prevádzkovateľov a sprostredkovateľov údajov vrátane **požiadavky na výslovný súhlas so zhromažďovaním údajov**, práva byť zabudnutí a požiadaviek na presadzovanie. V každom prípade, ako je uvedené v bode 1 nového BDSG, BDSG-new zahŕňa všetky osobné údaje, ktoré majú byť súčasťou informačného systému.

Napríklad nezákonný prenos osobných údajov tretím stranám, **sprístupnenie osobných údajov vo veľkom rozsahu na komerčné účely alebo získanie osobných údajov podvodom s cieľom obohatiť** sa alebo poškodiť iných. Nemecké zákony o ochrane osobných údajov:

Podľa nedávnych rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (SDEÚ) sa "bodovanie", t. j. automatizované individuálne posúdenie schopnosti osoby splácať úver, považuje za profilovanie podľa GDPR a je zásadne zakázané, ak tvorí základ rozhodnutí, ktoré majú právne účinky alebo významne ovplyvňujú jednotlivca. Patria sem aj prípady, keď informácie poskytujú exekútori zastupujúci veriteľov. Súd tiež rozhodol, že dlhodobé uchovávanie informácií o odpustení zostávajúcich pohľadávok je v rozpore s GDPR. To znamená, že súkromné agentúry ako SCHUFA nemôžu uchovávať takéto údaje dlhšie,

ako je povolené vo verejnom konkurznom registri, ktorý je v Nemecku šesť mesiacov. Ak SCHUFA spracováva vaše údaje na základe informácií poskytnutých exekútormi bez vášho súhlasu a použije ich na vytvorenie profilu, ktorý ovplyvňuje vašu schopnosť získať úver alebo iné služby, môže to byť v rozpore s GDPR. Máte právo požiadať spoločnosť SCHUFA o prístup k svojim osobným údajom, aby ste zistili, aké údaje o vás boli spracované, a požiadať o ich opravu alebo vymazanie, ak sú nesprávne alebo boli spracované nezákonne.

Ak by telekomunikačná spoločnosť odmietla poskytovať internetové služby na základe informácií od spoločnosti Schufa, mohlo by sa to považovať za diskriminačné a mohlo by to byť v rozpore s právami spotrebiteľov na spravodlivý prístup k službám.

Spotrebitelia majú právo podať sťažnosť alebo sa obrátiť na príslušné orgány trestného súdnictva, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené.

Bundeskartellamt môže začať odvetvové vyšetrovanie, ak existuje dôvodné podozrenie, že došlo k závažnému porušeniu zákonov na ochranu spotrebiteľa, ako je zákon proti nekalej súťaži (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG). Takéto vyšetrovanie sa môže začať na ochranu spotrebiteľov, ak má orgán podozrenie, že závažné, pretrvávajúce alebo opakované porušovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa poškodzuje veľký počet spotrebiteľov.

Spotrebitelia majú práva, pokiaľ ide o prístup k službám, ako je internet. Podľa nemeckého práva a európskych nariadení, ako je GDPR, majú spotrebitelia právo na spravodlivý a nediskriminačný prístup k týmto službám. Ak spoločnosť Schufa poskytne informácie telekomunikačnej spoločnosti a na základe týchto informácií spoločnosť odmietne poskytnúť služby, je to v rozpore s právami spotrebiteľa.

Preto podávam trestné oznámenie na riaditeľa protimonopolného úradu **Andreasa Mundtu** za to, že nekonal a nepodnikol žiadne kroky a opatrenia na zastavenie tohto kartelového podvodu a tento podvod kryl. V prílohe posielam komunikáciu s ním.

VZBV je nezisková, politicky nestranná organizácia, ktorá sa venuje výlučne zastupovaniu záujmov spotrebiteľov. Taktiež podávam podnet na trestné stíhanie **Romany Pop ako riaditeľky** tohto úradu, ktorý má riešiť nezákonné praktiky obchodných spoločností, ktorá nás spotrebiteľov nemala vôbec v záujme chrániť a ani mňa ako spotrebiteľa!

Čiže obecné vzato, nikto nemôže spotrebiteľa obmedziť na jeho práve k prístupu k internetu, lebo je to jeho základné právo a sloboda, a prevyšujú nad akékoľvek „oprávnené“ záujmy poskytovateľa tejto služby, napríklad vyhnúť sa „nadmerným pohľadávkam“. To je len hľadanie si vyhováčky, zjednodušene povedané!

Zväz nemeckých spotrebiteľských organizácií (vzbv) je zastrešujúcou organizáciou spotrebiteľských organizácií v spolkových krajinách. Zatiaľ čo spotrebiteľské poradenské centrá ponúkajú spotrebiteľom poradenstvo, spolkové združenie združeným spôsobom zastupuje záujmy spotrebiteľov vo vzťahu k politike, podnikaniu a verejnej správe. Riaditeľka Ramana Pop nekoná v záujme spotrebiteľov a je platená z mojich daní.

Dobrý deň

Vidím, že vy absolútne neviete o čom píšete. Vy obhajujete zvrhlé mafiánske praktiky nejakej pofidérnej agentúry Schufa,

- ktorá získava a zdieľa s tretími stranami moje osobné údaje nezákonným spôsobom a bez môjho súhlasu. V prvom rade exekútori porušili moje práva tým, že bez môjho písomného **súhlasu** poskytli informácie o mojej solventnosti Schufovi a ten bez môjho súhlasu v rozpore s GDPR Článkom 6 odstavec 1 písmena a) citujem: Spracúvanie je **zákonné** iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
 - a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 - b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 - c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 - d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 - e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 - f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby (**moje základné právo je, nesúhlasíť so spracovaním mojich osobných údajov pre spoločnosť Telekom DE, Peter Ferenc**), ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. **(najmä, čiže „obzvlášť ak je dotknutou osobou dieťa, a nie iba dieťa! PF .. a ja vyžadujem ochranu mojich osobných údajov)**
- Písmeno f) prvého pod odseku sa nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh. [Článok 6 – Zákonnosť spracúvania \(gdprinfo.eu\)](#)
1. Spoločnosť Telekom DE, získala údaje o mojej osobe nezákonným spôsobom od agentúry Schufa, a agentúra Schufa ich tiež získala nezákonne od exekútorov, takže logicky tieto údaje v žiadnom prípade nesmie Telekom použiť!!!
 2. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

- o Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu **!!nevzťahovalo!!** rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na **!!automatizovanom individuálnom rozhodovaní (spracúvaní) údajov!!**, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú (**PF no a mňa významne negatívne ovplyvňujú!!!**). [Článok 22 – Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania \(gdprinfo.eu\)](#)

písmeno f) nehovorí nič o tom, že Telekom má právo mne neposkytnúť ich služby, nakoľko prevažujú moje záujmy a aj základné práva a slobody dotknutej (mojej) osoby a už vôbec nezakladá žiadne právo Telekomu bez môjho písomného súhlasu použiť chránené údaje o mojej osobe získané od tretích strán nezákonným spôsobom a bez môjho písomného súhlasu!!

Telekom nespĺňa ani jednu podmienku **Článku 6 odstavca 1 písmena a), b), c), d), e), f)**, na to, aby mohla použiť nejaké moje osobné údaje od Schufu na odmietnutie poskytnutia internetových služieb mojej osobe **automatizovaným individuálnym (rozhodnutím) spracúvaním !!!**

Čiže ja mám právo na to, aby sa na mňa nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na **automatizovanom individuálnom spracúvaní**, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa mňa týkajú alebo mňa podobne významne (negatívne) ovplyvňujú!!!! A toto **automatizované individuálne spracúvanie používa** Telekom ako štandard pri žiadosti o pripojenie na internet DSL, či pri zakúpení SIM karty s pripojením na internet na Faktúru, teda nie pre-paid. Podmienkou používania Automatizovaného individuálneho spracúvania osobných údajov spotrebiteľ je zo zákona podmienené ústnym alebo písomným súhlasom spotrebiteľa!!!

To čomu Schufa hovorí BONITA klienta je obyčajný protizákonný mafiánsky podvod!!! Schufa spolu s kartelom Telekom, exekútori, banky nás, ktorí máme dlhy sprostredávajú. Buď zaplatíte dlhy alebo nedostanete internet. Genau wie in der Mongolei. Es ist Schufs Geschäftsplan, der auf einer Betrugsmasche basiert!

Protimonopolný úrad, ktorý má dohliadať nad regulérnosťou podnikateľských subjektov moju sťažnosť nechce riešiť, vraj to nieje ich úloha. No prirodzene že nieje to ich úloha, lebo tento úrad je v ostrom konflikte záujmov s jedným z akcionárov spoločnosti Deutsche Telekom AG.

1. **Free Float:** 67.69% - Akcie voľne obchodovateľné na trhu.
2. **Bund (Federálna republika Nemecko):** 13.83% - Priame vlastníctvo nemeckej vlády.
3. **KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau):** 13.97% - Nemecká rozvojová banka.
4. **SoftBank:** 4.51% - [Japonská nadnárodná holdingová spoločnosť](#)

Deutsche Telekom AG a **Bund (Federálna republika Nemecko):** 13.83% - Priame vlastníctvo nemeckej vlády. Tu je ostrý konflikt záujmov. Vráťane bánk, ktoré majú

eminentný záujem o Automatizované individuálne rozhodnutia pri poskytovaní pôžičiek či úverov a kvôli predchádzaniu možných nesplatených pôžičiek či úverov. To je ale nezákonné.

EDPB je skratka pre **European Data Protection Board**,

EDPB 27. Nútenie súhlasiť s použitím osobných údajov nad rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné, obmedzuje výber dotknutých osôb a bráni slobodnému súhlasu. **Kedže zákon o ochrane údajov je zameraný na ochranu základných práv, kontrola jednotlivca nad svojimi osobnými údajmi je nevyhnutná a existuje silný predpoklad, že súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nie je potrebný, nemožno považovať za povinnú protihodnotu výmenou za plnenie zmluvy alebo poskytnutie služby.**

EDPB 28. Preto vždy, keď je žiadosť o súhlas viazaná na plnenie zmluvy zo strany prevádzkovateľa, dotknutá osoba, ktorá si neželá sprístupniť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi na spracovanie, riskuje, že jej budú odmietnuté služby, ktoré má k dispozícii vyžiadané.

- „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného individuálneho spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
- „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
- „porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, **neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov**, ktoré sa prenášajú, uchováávajú alebo inak **spracúvajú**, alebo neoprávnený prístup k nim; [Článok 4 – Vymedzenie pojmov \(gdprinfo.eu\)](#)

ČLÁNOK 7

Podmienky vyjadrenia súhlasu

- Ak je spracúvanie založené na súhlase, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. [Článok 7 – Podmienky vyjadrenia súhlasu \(gdprinfo.eu\)](#)
- Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia

služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný. [Článok 7 – Podmienky vyjadrenia súhlasu \(gdprinfo.eu\)](#)

ČLÁNOK 22

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

- Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. [Článok 22 – Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania \(gdprinfo.eu\)](#) V pravo hore si môžete prepnúť jazyk.

Spoločnosť Telekom DE používa automatizované spracovanie údajov o mojej osobe, ktoré získala protizákonným spôsobom od podvodnej agentúry Schufa!!!!

38. EDPB sa domnieva, že súhlas nemožno považovať za slobodne daný, ak prevádzkovateľ tvrdí, že existuje možnosť voľby medzi jeho službou, ktorá zahŕňa súhlas s použitím osobných údajov na dodatočné účely na jednej strane, a rovnocennou službou ponúkanou iným prevádzkovateľom na druhej strane. V takom prípade by sloboda výberu závisela od toho, čo robia ostatní účastníci trhu a od toho, či jednotlivá dotknutá osoba skutočne nájde služby iných prevádzkovateľov (nenájde, lebo „KARTEL“!!!)

Markus Thor

Tvrdíte, že spoločnosť SCHUFA Holding AG (ďalej len SCHUFA) uchováva a spracúva údaje bez právneho základu.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a spolkový zákon o ochrane údajov (BDSG) vo všeobecnosti umožňujú činnosť úverových agentúr, ako je SCHUFA. Spracovanie osobných údajov úverovými agentúrami sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) a písm. f) GDPR, ako aj § 31 BDSG. Činnosť úverových agentúr, ako je SCHUFA, slúži na ochranu bezpečnosti obchodných transakcií. Okrem toho treba zohľadniť sebaochranu dotknutej osoby pred bezprostredne hroziacim nadmerným zadlžením. Naopak, dotknutá osoba má záujem na ochrane svojich údajov o pohľadávkach a svojej finančnej situácie. Výsledkom je právny základ pre konanie SCHUFA.

Záujmy obchodných podnikov, ktoré žiadajú o informácie prostredníctvom úverovej agentúry, akou je SCHUFA, považujem za také závažné, že prevažujú nad záujmami a základnými právami dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, prinajmenšom na účely úverovej kontroly.

Konkrétne, ak dodávateľ uskutoční dodávku bez toho, aby bola zabezpečená platba dohodnutá ako protihodnota, považujem za prípustné overiť bonitu zmluvných partnerov. To je napríklad prípad, ak sú služby poskytované na faktúru alebo na základe dohody o spôsoboch platby, ktoré sú pre dodávateľa nezabezpečené. V týchto

prípadoch podnikateľ nesie riziko nedobytných pohľadávok. Aby to znížil, je oprávnený skontrolovať solventnosť a ochotu platiť svojho zmluvného partnera.

Telecom uskutočnil automatizované individuálne rozhodnutie na základe ktorého mi odmietol poskytnúť internetové služby v dôsledku čoho som si musel zakúpiť router 5G ZTE 5001 a 5G SIM kartu na príjem internetového signálu a pripojenia k službe „internet“. Cena zariadenia bola cca 300€. Mesačný poplatok (28 dní) 100€ čiže mesačné náklady na prevádzku tohto zariadenia mám vyššie o : 108€ - 40€ = 68€!!! Toto sú pre mňa značné negatívne dôsledky a teda aj náklady!! A to taktiež znamená, že som diskriminovaný!!! Z tohto jasne vyplýva, že Telekom ťahá za kratší koniec.

Takže logicky Telekom nedisponuje žiadnym právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, aby z dôvodu možného nadmerného zadĺženia mi ako spotrebiteľovi odmietol poskytnúť internetové služby.

Telekom sleduje výlučne svoje záujmy aby mu nevznikli pohľadávky pri nezaplatení poslednej faktúry ktorá môže byť maximálne 40€ v protiklade s mojimi mesačnými dodatočne zvýšenými nákladmi o 68€, čo predstavuje za 5 rokov používania internetových služieb sumu: $5 \times 12 \times 68€ = 4\,080€$ plus 300€ router teda **4 380€!!!!** Tak kto koho ohrozuje na existenčných problémoch?

EDPB 24. Nerovnováha síl sa netýka len orgánov verejnej moci a zamestnávateľov, môže sa vyskytnúť aj v iných situáciách. Ako zdôraznila WP29 vo viacerých stanoviskách, súhlas môže byť platný len vtedy, ak je dotknutá osoba schopná skutočne si vybrať a neexistuje riziko podvodu, zastrasovania, nátlaku alebo významných negatívnych dôsledkov (**napr. značné dodatočné náklady**), ak ona nesúhlasí. Súhlas nebude slobodný v prípadoch, keď existuje akýkoľvek prvok nátlaku, alebo neschopnosti uplatniť slobodnú vôľu.

Definícia Automatizovaného individuálneho rozhodnutia:

- GDPR definuje **automatizované individuálne rozhodnutie** ako rozhodnutie, ktoré je prijaté **výlučne na základe automatizovaného spracovania údajov** (bez ľudskej intervencie) a ktoré má právne účinky alebo podstatne ovplyvňuje dotknutú osobu. Mňa ako dotknutú osobu to podstatne ovplyvnilo, nakoľko za 5 rokov prevádzkovania takéhoto internetu by sa mi značne zvýšili dodatočné náklady na jeho prevádzkovanie o 4 308€, čím ma podstatne negatívne ovplyvňuje!!!
- Ak SCHUFA alebo Telekom DE použili automatizovaný proces na rozhodnutie o tom, či vám poskytnú internetové služby, môže to byť považované za takéto rozhodnutie.

Práva jednotlivcov :

- GDPR poskytuje jednotlivcom právo byť informovaní o existencii automatizovaného individuálneho rozhodnutia, jeho logike a dôsledkoch.

Telekom mne túto možnosť neposkytol a svojvoľne si uplatnil režim **Automatizovaného individuálneho rozhodnutia** a internetové služby mi odmietol poskytnúť!!!

S úctou

In Kumhausen 9.7.2024

Peter Ferenc

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a vertical stroke extending downwards.
